

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1560/2532

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายเกียรติศักดิ์ ผิวรัตน์

จำเลย

นายเกียรติศักดิ์ ผิวรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 364, 365 และ 278 ประกอบมาตรา 90 ลงโทษตามมาตรา 278 ซึ่งเป็นบท
หนักจำคุก 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนข้อกฎหมายก็ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญแก่คดีอัน
ควรสู่ศาลสูงสุด จึงไม่รับฎีกาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย (อันดับ 70)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 72, 71)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 68)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์ดีราคาประกัน 50,000 บาท (อันดับ 3,49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตามคำร้องของจำเลย ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตามคำร้องของจำเลย ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ